

Tulemuslikum ja lapsesõbralikum õigussüsteem: laste mõjutamise põhimõtted ja võimalused



Kaire Tamm

nõunik, justiitsministeerium



Kadri Ann Salla

nõunik, siseministeerium

Õigustrikkunud laste mõjutamisel jäävad ainuüksi õiguskaitseasutuste käed lühikeseks. Senisest enam tuleb õpetada lastele oma tegude eest vastutuse võtmist, panustada käitumist põhjustanud probleemide lahendamisele ja laste peresuhetele. Mõjusam reageerimine eeldab õiguskaitseasutuste spetsialistidelt eriteadmisi alaealiste erikohtlemise nõuetest ja võimalustest.

Kümne aastaga on kuritegusid toime pannud laste arv vähenenud enam kui poole võrra, laste väärtegude arv on kahanenud üle nelja korra (Tamm ja Kõiv 2016). Seetõttu on vähem ka lapsi, kes õigussüsteemiga kokku puutuvad. Siiski pole alust väita, nagu oleks languse taga õiguskaitseasutuste või sotsiaal- ja haridussüsteemi tulemuslik töö. Suurim põhjus seisneb ilmselt ikkagi demograafilistes tegurites: kui väheneb laste arv, väheneb ka

laste õigusrikkumiste arv. Kuid loomulikult on teisigi mõjureid, näiteks keskkonnategurid, mis puudutavad noorte ajaveetmisvõimalusi ja tavasid.

Eestis on viimastel aastatel palju kritiseeritud laste õigusrikkumistele reageerimise süsteemi: see pole piisavalt tõhus ega tulemuslik. Sotsiaalministeerium arendab lastekaitse süsteemi ja on asunud muutma alaealiste komisjone, et seadust rikkunud

lapsed saaksid paremat abi. Ka politseis, prokuratuuris ja kohtutes seisame ülesandees, kuidas muuta õigussüsteemi lapsesõbralikumaks ja mõjusamaks.

Nüüdisaegne arusaam laste riskikäitumisest seletab süütegude toimepanemist suuresti laste arenguprotsessidega. Erinevalt täiskasvanutest ei ole lastel välja arenenud piisav eneseregulatsioon, nad on vastuvõtlikumad välistele mõjudele, näiteks eakaaslaste survele, ning ei oska alati ette näha oma tegude negatiivseid või pikemaajalisi tagajärgi (Bonnie jt 2013). Teadusuuringud on näidanud, et enamik laste toime pandud õigusrikkumisi on episoodilised ja juhuslikud ning suurel osal lastest riskikäitumine vanemaks saades möödub (Dünkel jt 2015). Teisalt on uuringutest selgunud, et keeruliste käitumisprobleemide puhul peituvad põhjused mitme teguri koosmõjus; nendel juhtudel pole lihtsaid lahendusi ning tulemus eeldab paljude osaliste suurt pingutust.

Tuleb ära tunda kaht alaealiste õigusrikkujate sihtrühma: need, kelle õigusrikkumised on juhuslikku laadi, ja need, kelle õigusrikkumised on märk tõsisematest probleemidest, mis võivad sobiva sekkumiseta kasvada üle püsivaks kriminaalseks käitumiseks. Mõlema rühma puhul tuleb teole reageerides õpetada lastele senisest enam oma tegude eest vastutuse võtmist ja konfliktide lahendamist, kaasates vajaduse korral ka teisi osalisi peale lapse enda. Mis tahes põhjusel laps ka süüteo toime pani, soovime, et ta saaks aru teo keelatusest ja selle kahjulikest tagajärgedest ohvrile ning oleks valmis tegema ise ea- ja jõukohase pingutuse, et teo tagajärgi kannatanule korvata. Praegusel käsitlusviisil – karistuseks on enamasti rahaträhv või teoga seostamatu üldkasulik töö – ei ole soovitud kasvatuslikku mõõdet.

Teise, keerukama õigusrikkujate rühma puhul peab lisaks eelnimetatule pöörama

tähelepanu korduvate rikkumiste ärahoidmisele. Selleks tuleb lähtuda rikkumisi soodustavatest ja ärahoidvatest asjaoludest ehk riski- ja kaitseteguritest – esimesi vähendades ja teisi tugevdades. Peamised laste riski- ja kaitsetegurid on seotud sotsiaalse keskkonnaga: perekonna, kooli ning sõpruskonnaga. Kui neid ei suudeta mõjutada, on keerukas ka lapse käitumises positiivseid muutusi esile kutsuda.

Riski- ja kaitsetegurite mõjutamiseks ei sobi õigussüsteemi traditsioonilised meetmed, näiteks karistus. See võib lapse ja tema perekonna või lähedaste probleeme hoopis süvendada. Sotsiaalseid tegureid ja käitumist mõjutavad kõige paremini ennetus- ja kasvatuslikud meetmed. Äärmuslikel juhtudel võib sekkumine eeldada ka lapse perest ja sotsiaalsest keskkonnast eraldamist, samas pole kinnised asutused kunagi lõplik lahendus. Vabaduse piiramine saab muutusi ja tegevusi, mida samal ajal lapse ja perega tehakse, parimal juhul ainult toetada.

Rahvusvaheliste suuniste kohaselt on ennetamine olulisem kui karistamine ning õigussüsteemi traditsiooniliste meetmete kasutamine tuleks viia miinimumini (*Interagency Juvenile Justice Panel* 2014), rakendades samal ajal enam kasvatuslikke meetmeid ning pöörates tähelepanu tegelikele kuritegelikku käitumist põhjustanud probleemidele. See aitab kokkuvõttes õigusrikkumisi tõhusamalt vähendada.

Teadusuuringutest ja nüüdisaegsetest nõuetest lähtudes on mitmed riigid asunud laste õigussüsteemi ümber korraldama, võttes aluseks ennekõike järgmised põhimõtted: minimaalne sekkumine, õigussüsteemist väljaarvamine, taastava õiguse praktika kasutamine ja vabaduskaotuse vältimine. Olulised märksõnad on riskihindamine, võrgustikutöö ja spetsialistide eriväljaõpe.

Milline on praegune laste õigusrikkumiste seis Eestis?

Laste registreeritud süütegude arv on kümne aastaga ligi kolm korda vähenenud. Kui 2015. aastal registreeris politsei kokku veidi üle 10 000 alaealise poolt toime pandud süüteo, siis kümme aastat tagasi üle 27 000. Valdavalt on laste õigusrikkumised juhuslikud pisirikumised: alkoholi tarvitamine ja suitsetamine, pisivargused (väheväärtuslike asjade, näiteks maiustuste vargus poest) või kergliikleja liiklusnõuete rikkumised (nt helkurita liiklemine, punase tulega sõidutee ületamine). Vägivalla või suure kahjuga rikkumisi registreeritakse harvem. Ka uuringud kinnitavad, et laste seas on tõsisemate õigusrikkumiste levik väike ja nad panevad sagedamini toime kergemaid õigusrikkumisi (Markina ja Žarkovski 2014). Kriminaalstatistika järgi satuvad õigussüsteemi enamjaolt 14–16aastased poisid, kes panevad aasta jooksul toime ühe rikkumise.

Siiski on igal aastal sadu lapsi, kelle probleemid ja rikkumised on keerulised ning võivad põhjustada suurt kahju nii neile endile kui ka teistele: narkootikumide tarvitamine, juhtimisõiguse ja joobes juhtimine, vägivald ja röövimine. Samuti on terav probleem laste ohvriks langemine. Iga viies 7.–9. klassi laps on langenud koolikiusamise ja varguse ning ligikaudu iga kümnes kallaletungi ohvriks (Markina ja Žarkovski 2014).

Eestis pole eraldi alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise süsteemi, vaid on mitmed erinevused ja võimalused, mis on mõeldud selleks, et vältida karistusega kaasnevat märgistamist ja aidata kaasa noore resotsialiseerimisele.

Väärtegude puhul on võimalik karistuse asemel lõpetada menetlus otstarbekuse kaalutlusel, kui kahju on hüvitatud, heastatud või kui laps kohustub osalema sotsiaalprogrammis. Vähetähtsate rikkumiste puhul (nt suitsetamine või liiklusrikkumised jalakäijana) võib piirduda kohapeal suulise hoiatusega.

Kriminaalmenetluses on karistuse asemel võimalik menetlus lõpetada otstarbekuse kaalutlusel, kui süüdlane on tasunud menetluse kulud ja hüvitanud kuriteoga tekitatud kahju ning võtnud vabatahtlikult kohustuseks kas teha üldkasulikke tööd, läbida sotsiaalprogramm, sõltuvusravi või maksta trahvi. Samuti saab kriminaalmenetluse lõpetada, kui kuriteo osalised on omavahel ära leppinud. Nii väärteo- kui ka kriminaalasjade materjalid on võimalik üle anda alaealiste komisjonile.

Viimase kahe aasta andmed näitavad, et laste väärtegudele reageerib kohtuväline menetleja valdavalt rahatrahviga (nt suitsetamise eest enam kui 90% juhtudel) ning kahju heastamise või hüvitamise või sotsiaalprogrammi kohustusega lõpetatakse laste väärteoasju harva (Tamm ja Salla 2016). Samas ei ole politsei hinnangul laste karistamine rahatrahviga tõhus, kuid neil pole piisavalt võimalusi mõjutada lapsi muude meetmetega (Mitrahovitš 2013). Kuritegude korral mõistetakse lastele rahalist karistust harva, sest karistusseadustiku kohaselt ei määrata seda alaealisele, kellel ei ole iseseisvat sisetulekut. Väärteomenetluses aga sama põhimõtet ei rakendata. Kriminaalmenetluses mõjutatakse lapsi enamjaolt kas alaealiste komisjonide mõjutusvahendite või oportuuniteediga kohaldatavate kohustustega, sagedamini üldkasuliku tööga, kohtu karistusotsuseni jõuab umbes kolmandik alaealistest.

Vaadates, mida teevad teised riigid, ja hinnates, kui edukad oleme meie, peame esitama endale küsimuse: kas ja kuidas on vaja muuta Eestis politsei, prokuratuuri ja kohtu praktikat süütegudele reageerimisel nii, et see oleks kooskõlas rahvusvaheliste suunistega, arvestaks laste huvisid ja vähendaks laste süütegusid? Kui seni oleme pööranud tähelepanu menetluse kiirusele ja menetlusalternatiivide loomisele, siis nüüd tuleb astuda samm edasi lapsesõbralikuma ja mõjusama õigussüsteemi

poole. Justiitsministeerium koostöös siseministeeriumiga on asunud ette valmistama menetlusseadustike muudatusi. Järgnevalt tutvustame peatselt kooskõlastamisele esitatavale eelnõule tuginedes kavandatavaid muudatusi alaealiste õigusrikkujate kohtlemises.

Mõjutusvahendite valik laieneb

Mis on praegu ja kuidas peaks olema?

Rahvusvahelised soovitused näevad ette, et alaealisi tuleb kohelda täiskasvanutest erinevalt ning rõhuasetus peab olema mitte laste karistamisel, vaid kasvatuslikul ja toetaval sekkumisel. Eestis on menetlusalternatiive ja mittekaristuslikke mõjutusvahendeid, mida saab kasutada nii väär- kui ka kuritegudele reageerides, kuid kõiki menetlusalternatiive ei kasutata aktiivselt. Näiteks lõpetatakse menetlus alaealiste asjades harva kahju heastamise, hüvitamise või leppimise tõttu; kohtus süüdi mõistetud laste puhul ei ole mittekaristuslikud mõjutusvahendid kujunenud peamiseks karistusalternatiiviks. Sageli napib mõjutusvahendeid (näiteks sotsiaalprogramme) või on lahendatama jäänud korralduslikud küsimused, näiteks kes aitab osalistel jõuda kahju heastamises kokkuleppele ja kontrollib selle täitmist.

Mida kavatsime teha? Hoiatamise, kahju heastamise ja lepituse võimaluste laiendamise kõrval on kavas luua lisamõjutusvahendid. Nii saab menetluse lõpetamisel edaspidi lapse nõusoleku korral kohaldada ka kasvatusliku sisuga kohustusi, näiteks kohustust mitte tarvitada alkoholi või osaleda õppetöös. Plaanis on lisada kohtu kohaldatavate mõjutusvahendite nimistusse kahju heastamine, lepitusteenus, üldkasulik töö, teatud kohtades viibimise keeld, elektrooniline valve.

Luuakse võimalus kombineerida mõjutusvahendeid nii väärteo- kui ka kriminaalmenetluses. Nii nagu kriminaalmenetluses, peab ka väärteomenetluses saama lapsel määrata

mõnel juhul kahju heastamise kohustuse koos sotsiaalprogrammiga, teisel juhul aga ainult ühe neist. See lähtub lapse vajadustest ja võimaldab parimal moel juhtida teda õiguskäitumise poole. Mõjutusvahendite kombineerimine võib kaasa tuua vajaduse laiema otsustajate ringi järele, nt tuleb kaasata vanemad, lastekaitsetöötaja, koolitöötaja. Vanemate vastutuse suurendamiseks peab osa juhtumeid saama lahenduse kas perekonnas või sotsiaalsüsteemi kaudu.

Pisirikumised eristatakse muudest rikkumistest

Mis on praegu ja kuidas peaks olema?

Rikkumise tagajärg peab olema proportsionaalne ja otstarbekas. Reageerimise intensiivsus peab sõltuma lapse korduvrikkumise riskist: põhitähelepanu tuleb pöörata keskmise ja suure riskiga õigusrikkujatele, väikese riskiga õigusrikkujate puhul reageerida minimaalselt. Vale intensiivsusega reageerimine võib korduvrikkumise riski hoopis suurendada. Tuleb arvestada, et laste süütegude põhjused on valdavalt ealised või sotsiaalsed ning neist esimesed ei nõua alati sekkumist ja mööduvad iseenesest, teiste puhul tuleks eelistada sotsiaalseid sekkumisi.

Enamik laste toime pandud registreeritud õigusrikkumistest on väärteod (2015. aastal 86%), millest omakorda suurem osa on alkoholi-, tubaka- ja liiklusseaduse rikkumised. Seega puutub õigussüsteem valdavalt kokku kergemaid rikkumisi toime pannud lastega, kellele määratakse rikkumiste eest enamasti rahatrahv. 2015. aastal määras politsei laste tegude eest ligi 6200 rahatrahvi, kokku ligi 270 000 eurot. Näiteks tüüpiline reageerimine alaealise koolihoovis või tänaval suitsetamisele päädib enamasti 16eurose rahatrahviga, pisi-vargusele keskmiselt 45eurose trahviga, avaliku korra rikkumisele (vandaalitsemine, tänaval lärmamine) keskmiselt 36eurose trahviga.

Ent kuriteo toime pannud lapsi mõjutatakse tavaliselt muude mõjutusvahenditega kui karistus. Seega kergematele rikkumistele (väärtegudele) reageeritakse enamasti karistusega (trahv), raskemate rikkumiste (kuritegude) puhul aga kasutatakse karistuse alternatiive.

Mida kavatseme teha? Väärteomenetluses on loodud mitmeid võimalusi mõjutada last rahatrahvita – soodustame nende kasutamist. Eelkõige esmakordsete, kahjuta või väikese kahjuga rikkumiste puhul on asjakohane piirduda lapse hoiatamisega ning selgitustega teo keelatus ja kahjulike mõjude kohta. Näiteks liiklusrikkumiste puhul, millest valdav osa on helkurita liiklemine, jalgratturikiivri puudumine või punase tulega tee ületamine, piisab üldjuhul väärteomenetluse asemel politsei hoiatusest ning vestlusest lapse ja vajadusel ka vanematega.

Senisest enam tuleb pisirikkumiste puhul kasutada hoiatust ning selleks on kavas laiendada hoiatamise võimalusi ka sellistele kahjuga rikkumistele, kus kahju kohe hüvitatakse või heastatakse. See käsitlusviis pole mitte ainult teo mõttes proportsionaalne, vaid võimaldab hoida kokku väärtuslikku menetlusressurssi ja suunata see suurema riskiga juhtumitesse.

Selleks et arvestada lapse riskikäitumise ealist eripära ja valida sobiva intensiivsusega mõjutusvahend, peab enne sobiva meetme valikut hindama põhjalikult lapse riske ja vajadusi. Soovime politseis kasutusele võtta spetsiaalse hindamisvahendi ja kriminaalmenetluses laiendada kohtueelsete ettekannete süsteemi, et hindamine toimuks menetluse varasemas etapis ja rohkematel juhtudel. Riskihindamise tulemusena valitakse rikkumisele proportsionaalne ja sobiva intensiivsusega tagajärg. Samuti tuvastab hindamine, kas lapse õigusrikkumise põhjused on ealised või sotsiaalsed. Viimasel juhul peab lapse juhtumisse sekkuma sotsiaalsüsteem.

Ennastkahjustava rikkumise puhul ei kasutata rahatrahvi

Mis on praegu ja kuidas peaks olema?

Eestis karistatakse lapsi ka selliste tegude eest, mille eest täiskasvanuid ei karistata: näiteks alaealisena alkoholi või tubakatoodete tarvitamine ning kiivrita 14–15aastasena rattaga sõiduteel sõitmine. Alkoholi ja tubakatoodete tarvitamine moodustab üle poole kõigist registreeritud väärtegudest. Ligi 2/3 juhtudel on rikkujateks 16–17aastased poisid, kaheksal juhul kümnest on laps pannud toime üheainsa väärteo aasta jooksul. Valdavalt määratakse lapsele nende tegude eest rahatrahv.

Sellised rikkumised kahjustavad enamasti last ennast ja lapse tervist, ja nende puhul tuleks leida lahendused, kuidas suurendada vanemate vastutust ning reageerida rikkumiskäitumiseni viinud probleemidele. Rahatrahv mõjutab lapse käitumist vähe. Ealistest põhjustest tingitud tegudele tuleb vastata hariduslike ja sotsiaalsete meetmetega, mis on tulemuslikumad ja mittediskrimineerivad. Peame vähendama sanktsioneerivat kohtlemist eriti nende tegude puhul, mis ei kahjusta kedagi teist peale noore enda.

Mida kavatseme teha? Esmajärjekorras tuleb muuta ennastkahjustavale rikkumisele reageerimise praktikat ja kasutada aktiivsemalt olemasolevaid võimalusi: esmakordsete rikkumiste puhul rakendada korrakaitsemeetmeid (last küsitleda, võtta keelatud asi ära, viia laps jaoskonda) ning piirduda suulise hoiatusega, jättes väärteomenetlus alustamata. Korduvatel juhtudel ja sõltuvusprobleemide korral saab pakkuda sotsiaalprogramme ning otsida abi lastekaitsele. Selleks suurendame politsei teadlikkust ja arusaamist nende rikkumiste iseloomust ning sobivatest mõjutusvahenditest.

Teisalt on vaja luua alkoholi- ja tubakatartvitajatele ning kergemate liiklusnõuete rikkujatele sotsiaalprogrammid, näiteks

tubakanõustamine, tervise- ja liiklusloengud. Senisest enam tuleb panustada ennetusse ning tugevdada kontrolli, et alkohol ja tubakatooted oleksid lastele kättesaamatud.

Pikemas plaanis tasub kaaluda, kas selliseid tegusid üldse peaks karistama. Teod jäävad ikka keelatuks, kuid neile saab reageerida karistusest: näiteks võib politsei paluda suitsetamine lõpetada, teavitada vanemaid ja lastekaitset ning reageerida ennetavalt.

Enam kahju hüvitamist ja heastamist ning lepitust

Mis on praegu ja kuidas peaks olema?

Teiste riikide viimase kümnendi kogemused näitavad, et taastava õiguse meetmed võimaldavad tegeleda ohvrite vajadustega ja soodustavad seda, et õigusrikkuja võtab vastutuse oma käitumise eest ning heastab ohvrile ja ühiskonnale oma teo tagajärjed.

Praegu kohaldatakse kahju heastamist või hüvitamist ja lepitamist vähe. Lastepoolt toime pandud kahjuga väärtegude puhul lõpetatakse menetlus kahju hüvitamise või heastamise tõttu harva (nt 2015. aastal väärteomenetluses paarikümne lapse puhul), väärteomenetluses puuduvad formaalsed lepitamise võimalused üldse. Sarnane seis on ka kuritegude puhul. Viimastel aastatel on vaid 1–2% kriminaalasjades, kus on kohaldatud lepitusmenetlust, olnud kahtlustatavaks alaealine. Samal ajal moodustab suurima osa laste kuritegudest kehaline väärkohtlemine (eelkõige koolivägivald), kus kannatanu ja süüdlase nõusolekul oleks asjakohane viia läbi lepitusprotsess koos kahju heastamisega.

Kahju hüvitamise, heastamise ja lepitamise vähese kasutamise põhjused on ühelt poolt spetsialistide vähene teadlikkus taastava õiguse põhimõtetest, selle kasutegurist ja meetoditest, teisalt aga ka puudulik korraldus, samuti vähene paindlikkus lepitusmeetodite kasutamisel ja nende piiratud kasutusala.

Näiteks ei ole lepitust võimalik kasutada kõigi kuritegude puhul, isegi kui ohver peaks seda soovima, ja lepitust saab kasutada vaid menetluse alternatiivina.

Mida kavatsime teha? Kahju hüvitamise, heastamise ja lepitamise võimalused peavad olema kättesaadavad enne menetlust, selle ajal ja pärast seda. Kannatanule ja süüdlasele tuleks menetluse võimalikult varases etapis pakkuda võimalust kahjustatud asjad või põhjustatud kannatused korvata.

Selleks loome väärteomenetluses juurdepääsu ohvriabi lepitusteenusele. Samuti kavatsime karistusseadustiku mõjutusvahendite loendit täiendada lepitusteenuse, kahju hüvitamise ja heastamisega.

Julgustame menetlejaid nii politseis kui ka prokuratuuris võtma kasutusele töömeetodeid, mis põhinevad taastava õiguse põhimõtetel. Selleks pakume koolitust ja töötame välja kahjude heastamise korralduse. Samuti hakkab riiklik ohvriabi pakkuma senisest enam lepitusteenust ning seda ka väärteoasjade puhul.

Vähem vabaduskaotuslikke meetmeid

Rahvusvaheliste suuniste kohaselt tuleb lastepuhul vältida vabaduskaotuslikke meetmeid ning kasutada kinnisesse asutusse paigutamist viimase võimalusena ning ainult siis, kui see on lapse huvides. Eestis pole tagatud lapse erikohtlemine, kui ta kannab väärteomenetluse ajal aresti. Talle ei kehti erisused ei karistusaja pikkuses ega ka karistuse kandmise tingimustes. Arest pole seni olnud tulemuslik uute rikkumiste ärahoidmisel, samas ei saagi positiivset mõju eeldada karistusviisilt, mis pole mõeldud käitumist muutma, vaid ainult last ajutiselt eraldama.

Esmajoones soovime hakata kasutama võimalikult paljudel juhtudel aresti asemel muid vahendeid. Selleks sobivad käitumiskontroll

ja liikumispiirang või sotsiaalprogramm, sõltuvusravi või kinnisesse lasteasutusse paigutamine. Seda toetavad eespool mainitud ettevalmistatavad seadusemuudatused, mis laiendavad mõjutusvahendite valikut ning lubavad mõjutusvahendeid kombineerida. Aresti kohaldamisel tuleb tagada lastele eritingimused, selleks kehtestatakse alaealiste arestile lühem tähtaeg: 30 päeva asemel maksimaalselt 10 päeva.

Tuleb algatada laiem arutelu, kas kaotada laste arest täiesti. Juhul kui alaealise käitumise mõjutamiseks või muutmiseks on vaja intensiivseid sekkumisi või sekkumiste kohaldamist kinnises keskkonnas, saaks neid edaspidi kohaldada karistusseadustiku kaudu. Ka aresti kui asenduskaristuse asemel saaks kaaluda nimetatud mõjutusvahendeid.

Tihedam koostöö lastekaitsega

Laste käitumisprobleemide põhjus võib peituda keskkondlikes või lapse individuaalsetes tegurites (vähesed sotsiaalsed oskused, vaimse tervise probleemid, madal enesehinnang), mille puhul ei piisa ainuüksi õigussüsteemi meetmetest, et lapse käitumist mõjutada. Lapse rikkumise eest vastutamisel ning lähenduste leidmisel peab kande roll olema lapsel, lapsevanemal ja kogukonnal ning kui nad ei suuda seda vastutust kanda, siis toetab neid selles lastekaitse süsteem.

Eelkõige politseinikud, kuid ka prokurörid, kriminaalhooldajad ja kohtunikud peavad töötama tihedalt koos lastekaitsega. Lastekaitse juhtumikorralduses saavad

õiguskaitsetöötajad oma teadmiste ja kogemustega nii spetsialistidele abiks olla kui ka pakkuda tuge lapsele ja perele. Muutused ja arendused lastekaitse süsteemis, kus rõhuasetus on abivajava lapse varasel märkamisel, ennetusel ja kiirel sekkumisel, annavad võimaluse tegeleda senisest enam lapse käitumisprobleeme põhjustavate sotsiaalsete kitsaskohtadega, kaasates lapse pere ja lähedased.

Kokkuvõtteks

Laste õigusrikkumistele reageerimine õiguskaitseasutustes tuleb muuta tulemuslikumaks, lähtudes rahvusvahelistest soovistest. Kui laps õiguskaitseasutuse vaatevälja satub, tuleks hoiduda lapse karistamisest. Laste käitumist võiks mõjutada ja neis vastutustunnet tekitades karistuseta mõjutusvahenditega, kasutades kahju heastamist ja lepitust. Taastav õigus pakub selleks palju eeliseid, suurendades õigusrikkuja vastutust oma käitumise ja selle tagajärgede eest ning kaasates aktiivselt nii õigusrikkujat kui ka ohvrit. Karistus aga tõrjub õigusrikkujat: vastandab teda ülejäänud ühiskonnale ja pakub vähe võimalusi ohvri vaatenurgaga arvestada ning soosib seda, et lapsel kujuneb ettekujutus endast kui ühiskonnast väljaspool olevast isikust.

Praktika muutmiseks on vaja muuta õigust ja menetluspraktikat ning tagada karistusalternatiivide rakendamiseks kasvatuslikud, hariduslikud ja sotsiaalsed sekkumisvõimused. Kui soovime laste süütegude arvu veelgi vähendada, peame võtma senisest suurema vastutuse teha endast kõik, et laste riskikäitumisi ära hoida ja vähendada. **S**

Viidatud allikad

- Bonnie, R. J., Johnson, R. L., Chemers, B. M., Schuck, J. A. (2013, toim.) Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach. Washington, D.C.: The National Academies Press.
- Düinkel, F., Grzywa, J., Horsfield, P., Pruin, I. (2015, toim.) Juvenile Justice Systems in Europe.
- Markina, A., Žarkovski, B. (2014). Laste hälbiv käitumine Eestis. Tallinn: Justiitsministeerium.

- Mitrahovitš, N.** (2013). Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei töös. Magistritöö. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.
- Tamm, K., Kõiv, T.** (2016). Alaealiste kuritegevus. Kogumikus: Kuritegevus Eestis 2015. www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_ee_2015.pdf (28.11.2016).
- Tamm, K., Salla, K.-A.** (2016). Laste toimepandud süütegude reageerimise analüüs. Justiitsministeerium ja Siseministeerium.
- Interagency Juvenile Justice Panel*** (2014). Compendium of International instruments applicable to juvenile justice. www.tdh.ch/sites/default/files/compendium-d-instruments-internationaux-relatifs-a-la-justice-juvenile_en.pdf (28.11.2016).